

1510996-66.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510996-66.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510996-66.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2178658/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8216067 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 977/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,

1780/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2178658 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GOMES DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Wilson Lopes dos Santos e Leandro Gomes da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados, no dia 13 de janeiro de 2020, às 02h30min, na Avenida Cruzeiro do Sul, número 26-40, no bairro Jardim Carolina, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, duas picaretas, duas pás, uma enxada, uma foice, três rastelos e um carrinho de mão, em prejuízo do Instituto Ambiental Vidágua.

Boletins de ocorrência (fls. 08/11), auto de entrega (fls. 12), auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), relatório policial final (fls. 15/16). Pela decisão de fls. 70/71, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

O réu Éder foi citado (fls. 86), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 101). Na decisão de fls. 110/112 foi mantido o recebimento da exordial, no que tange ao acusado Éder.

A decisão de fls. 143 suspendeu o processo no tocante ao réu Leandro, nos termos do art. 366 do CPP.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 200/202 foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e foi interrogado o réu Éder.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 209/215 pugnando, em suma, pelo provimento da pretensão punitiva no tocante a Éder, com a constatação dos maus antecedentes e personalidade transviada, a valoração da agravante do "estado pandêmico" e a atenuante da confissão, e da majorante do repouso noturno, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 234/244, em síntese, pleiteou pela absolvição por insignificância penal, ou a fixação da pena no mínimo legal, a valoração da confissão espontânea, o afastamento da agravante do "estado pandêmico, da majorante do repouso noturno, o reconhecimento da do furto privilegiado, a constatação da tentativa, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente no que tange ao acusado Éder.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 08/11), auto de entrega (fls. 12), auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), relatório policial final (fls. 15/16).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Sérgio Ricardo Martins Angerami, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que soube do furto no dia seguinte, quando chegou em seu escritório. Afirmou que foram avisados pelos policiais de que as ferramentas de seu viveiro tinham sido encontradas na posse de duas pessoas. Informou que os agentes foram abordados, pela polícia, durante a madrugada. Esclareceu que foi até o Distrito Policial e reconheceu os bens como sendo de sua propriedade. Mencionou que não recuperou os bens.

Os policiais militares Moreno e José Roberto Gonçalves da Silva, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento quando, em um cruzamento, se depararam com duas pessoas, carregando uma carriola com ferramentas de jardinagem. Afirmaram que, como já os conheciam pela prática de outros furtos, decidiram abordá-los. Informaram que, ao serem indagados, imediatamente, ambos confessaram a prática do delito, apontando o imóvel de onde os bens foram subtraídos (instituto Vidágua).

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Eder Wilson Lopes dos Santos, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva. Disse que subtraiu os bens em companhia do corréu Leandro. Afirmou que todos os bens foram recuperados.

Da prova colhida, forçoso convir que o acusado cometeu o furto em comparsaria. Com efeito, Éder confessou o delito.

Os objetos parcialmente apreendidos foram reconhecidos pelo ofendido.

Depois, os acusados foram surpreendidos pelos policiais ainda em posse da res furtivae.

De outro lado, incabível a aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, o acusado possui passado criminal (fls. 37/55 e 61/64).

Em acréscimo, cometeram o delito em comparsaria, qualificação que impede a benesse. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).

4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor das res furtivas superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

6. Ademais, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

7. Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R\$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 2181925 / PR, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/11/2022)

Sob outro vértice, o delito restou consumado.

Os policiais abordaram os acusados com os objetos, enquanto caminhavam, ou seja, quando os bens já não mais estavam na esfera de disponibilidade do proprietário. É a inteligência do item 1, da edição nº 47 da Ferramenta "Jurisprudência em Teses", do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: "(1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)"

No mais, o furto não pode ser visto como "privilegiado".

Com efeito, não foi acostado o auto de avaliação, a fim de aferir o valor da res. Além disso, parte dela sequer foi apreendida, o que denota que o montante jamais poderia ser acostado.

Tal dado objetivo (o valor dos bens) é necessário para acesso à benesse, e, portanto, sua ausência exclui a possibilidade.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Réu Eder Wilson Lopes dos Santos

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São eles: 947/94, 2308/93, 2082/93, 609/96, 512/00, 1707/02 e 17701/2010 (fls. 37/55 e 61/64).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, culpabilidade, consequências e circunstâncias não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena-base deve ser duplicada, perfazendo, 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social

decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, o acusado confessou o delito.

Por isso, a reprimenda é atenuada em 1/6, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) diárias.

Na fase final, a majorante do "repouso noturno" deve ser aplicada.

Ocorre que em razão da menor vigilância a citada causa de aumento é incidente, ainda que estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas -

Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida.

Repouso noturno - Crime praticado em período de menor vigilância - Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial - Pleito de afastamento desacolhido. Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável - Recurso provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo distinto - Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas em Câmaras diferentes - Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada no Juízo das Execuções - Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

Depois, pela manutenção da causa de aumento.

Em casos de delitos qualificados, já mais graves, jamais a reprimenda seria "justa", pois a majorante jamais seria aplicada.

Ou seja, haveria patente desproporcionalidade, na aceção da proibição de proteção ineficiente.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de 04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado "durante o período do sossego noturno".

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Por isso, a pena é aumentada em 1/3, atingindo, em definitivo, 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis, sendo importante pontuar os inúmeros antecedentes.

Além disso, parte dos bens não foi recuperada.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTAS CRIMINOSAS ANTERIORES. CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto, porque as instâncias ordinárias não apresentaram fundamento válido para afastar a prova pericial em crime que deixa vestígio, pelo contrário, consta da sentença que a Autoridade Policial pediu a produção do laudo pericial, mas esse documento não foi juntado aos autos, e nem consta documentos que comprovam que o

paciente contatou a seguradora para a reparação do vidro danificado do automóvel .
2. A culpabilidade, na fixação da pena-base, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. Assim, não é válida a valoração negativa dessa vetorial quando se ressaltam os antecedentes criminais, e também porque estava em cumprimento de pena quando praticou o furto.

3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material no cálculo da pena do agravado, estabelecendo 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 574638 / MG, relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 01/09/2020)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Os citados maus antecedentes impedem a substituição por restritivas, nos moldes do art. 44, III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA na ação penal e, desta maneira, CONDENO o réu EDER WILSON LOPES DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e nesta condição poderá permanecer. Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA